

1525946-60.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291688/2021 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 21030476 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5758/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 2291688 - 69º D.P. TEOTONIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525946-60.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525946-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291688/2021 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 21030476 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5758/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 2291688 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAPHAEL MOREIRA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

RAPHAEL MOREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 12h30min, na Rua José Apolonio nº 10, Sapopemba, nesta cidade de São Paulo, trazia consigo, para fins de comercialização e consumo de terceiros, 17 porções de maconha, pesando 35,6g; 27 porções de cocaína, pesando 20,4g; 14 microtubos de plástico, do tipo eppendorf, contendo cocaína em pedras do tipo "crack", pesando 1,5g e 09 porções de skunk, pesando 7,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia, sendo a seguir a denúncia recebida, citado o acusado.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado, após o que as partes debateram a causa, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "trazer consigo drogas para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, certa quantidade de entorpecentes em posse do acusado, além de dinheiro.

O acusado, na fase policial, preferiu permanecer silente, tendo em juízo negado a autoria delitiva, dizendo tratar-se de droga forjada, dizendo inclusive que não foram os policiais arrolados na denúncia que o prenderam.

Sua versão não encontra apoio na prova dos autos, pois o policial civil Bruno Alberto Rodrigues afirmou na fase policial e em juízo que na referida data incursionaram de modo velado no local dos fatos, local de notória incidência do tráfico de drogas e a bordo de viatura descaracterizada realizaram campana, onde foi possível visualizar usuários indo até um indivíduo, sendo que os usuários entregavam algo para referido indivíduo e após este pegava algo de uma sacola plástica de cor rosa, que carregava consigo e entregava ao usuário. Resolveu se passar por usuário e ao se aproximar do indivíduo o abordaram. Em busca pessoal, foram localizados em seu bolso o aparelho celular e a quantia de R\$ 60,00 e no interior da sacola plástica que carregava havia diversas porções de cocaína, crack, maconha e skunk. O acusado nada disse.

O policial Lineker Cesar Matowski confirmou o depoimento de seu colega na fase policial e em juízo.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência de que os depoimentos policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais. Confira-se:

"Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos,

7.7.94).

A prova acusatória, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de uma efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos depoimentos colhidos qualquer divergência que fosse, não demonstrado nos autos que tenha havido qualquer tipo de abuso por parte da polícia.

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido, nada crível estivessem os policiais dispostos a forjar falsa história em relação ao acusado.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente, configurando o crime de tráfico.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RAPHAEL MOREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, aumentando a pena em seguida de 1/6 por ser o acusado reincidente (fls. 31/32), obtendo-se assim a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 583 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras, vedada a redução da pena prevista no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a reincidência, impeditivo legal que é e sem incidência da circunstância agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, que exige demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto da pandemia da covid-19 para a prática do crime, o que não se viu no caso presente.

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial fechado, sem concessão de qualquer benefício (art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06), dada a reincidência do acusado, mantida a prisão preventiva do acusado, eis tratar-se de pessoa que reconquistara a liberdade havia 30 dias quando dos fatos, vindo novamente a cometer crime quando posto em liberdade, demonstrando assim dever ser a ordem pública acautelada com sua custódia.

Sem condenação nas custas, transfiram-se os objetos apreendidos à União, determinada desde já a incineração das drogas apreendidas.

Publicada esta em audiência, registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 20 de janeiro de 2022. Eu _____ (Tatiana Ferreira Vitoratto Guedes Campanella), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA